

/คิดเป็นค่าปรับ...

คิดเป็นค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยให้หน่วยงานที่สังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระค่าปรับเดือนละ ๖,๘๑๐ บาท จนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วน เว้นแต่เดือนสุดท้ายให้หักเงินชำระค่าปรับเท่าจำนวนที่คงเหลืออยู่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ถูกต้องด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เนื่องจากภายหลังมีการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้มีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติพะยูนจังหวัดระยอง แต่ไม่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจ่ายเงินและไม่ได้ลงนามในบันทึกการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติพะยูน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ (ที่ถูกคือ เดือนมกราคม ๒๕๔๖) ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ โดยไม่ปรากฏว่ารู้เห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างไม่ถูกต้องของนายเทียนชัย จันทร์แปลง หัวหน้าสวนรุกขชาติพะยูน ถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำความผิด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติพะยูน ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ลายมือชื่อที่ปรากฏในบันทึกรับรองผลการจ่ายเงินเป็นลายมือชื่อปลอม แม้การสอบสวนในเบื้องต้นผู้ฟ้องคดีจะได้ให้ถ้อยคำด้วยวาจาว่าลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี จนนำไปสู่การวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังหรือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของกรมบัญชีกลาง ที่วินิจฉัยว่าถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีขัดแย้งกันเองไม่สามารถรับฟังได้ แต่คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ในฐานะผู้ไต่สวนและสอบสวนข้อเท็จจริง และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งรับเรื่องจากคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้แสวงหาข้อเท็จจริงโดยนำลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีตามเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ส่งกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีจริงหรือไม่ คงอาศัยข้อเท็จจริงและถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีในครั้งแรกที่อ้างว่า ไม่ได้ร่วมจ่ายเงินและลงลายมือชื่อร่วมกับนายเทียนชัย และนายบุญยืน ชื่นชมกลิ่น ในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ คงลงลายมือชื่อเฉพาะในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะให้ถ้อยคำว่า ลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันก็ตาม แต่เนื่องจากขณะเกิดเหตุกับช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีถูกสอบสวนมีระยะเวลาห่างกันมาก อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีหลงลืมหรือจำสับสนไปบ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ มีหน้าที่รับผิดชอบและต้องลงลายมือชื่อในเอกสารจำนวนมาก การให้ถ้อยคำในเบื้องต้นของผู้ฟ้องคดีขณะถูกสอบสวนจึงมิได้ขัดแย้งกันจนไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การกระทำของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังและของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องถูกลงโทษปรับทางปกครองจะต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังที่บังคับใช้กับ



/หน่วยงานของรัฐ...

หน่วยงานของรัฐและทำให้รัฐต้องเสียหาย แต่ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเบื้องต้นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปรากฏชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมิได้มีส่วนร่วมหรือกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง ร่วมกับนายเทียนชัย หัวหน้าสวนรุกขชาติเพ แต่อย่างใด การที่คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังและผู้ถูกฟ้องคดีหยิบยกประเด็นเรื่องลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การขัดแย้งกัน โดยไม่ได้พิสูจน์ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีให้ข้อเท็จจริงยุติและมีคำสั่งต่อไปนั้น เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เพราะหากผลการตรวจลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นลายมือชื่อปลอม แล้ว ผู้ฟ้องคดีก็จะไม่ถูกลงโทษปรับทางปกครอง อีกทั้ง จากผลสอบสวนยังได้เพิ่มเติมว่า การที่นายเทียนชัยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง แต่ไม่ได้มีการนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด หากแต่นำเงินนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของสวนรุกขชาติเพโดยการก่อสร้างห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ไว้บริการนักท่องเที่ยว มีการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพักรับรองและจ้างพนักงานเพื่อหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมากกว่าการเบิกจ่ายเงินที่ผิดระเบียบข้างต้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ นอกจากผู้ฟ้องคดีจะถูกลงโทษปรับทางปกครองตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังถูกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งให้รับผิดทางละเมิด และถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย โดยอาศัยมูลเหตุเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการลงโทษบุคคลไม่ว่าโทษนั้นจะเป็นโทษทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัย ถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลผู้ถูกลงโทษ การลงโทษบุคคลใดมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการกระทำความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียง ครั้งเดียว จึงเท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และเกินความจำเป็น จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ วค ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ลงโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ แก่ผู้ฟ้องคดี
๒. ให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง แบ่งออกเป็น ๗ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง ส่วนที่ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงิน ส่วนที่ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการบริหาร



/งบประมาณ...

งบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน ส่วนที่ ๔ ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ส่วนที่ ๕ ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม ส่วนที่ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ และส่วนที่ ๗ ความผิดอื่น อันเป็นมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นใด ซึ่งหน่วยรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเป็นข้อกำหนดในเรื่องสำคัญมีผลกระทบต่อเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจนั้น มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ป้องกันการทุจริตและความเสียหายมิให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดโทษปรับทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้จงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ หรือมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายถือเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามที่กำหนดในระเบียบฯ คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังย่อมมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว และจะเสนอผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดประเด็นข้อกล่าวหา การให้คู่กรณีมีโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานของตนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ที่ใช้บังคับกับกรณีนั้นๆ ตลอดจนกำหนดกระบวนการพิจารณา วินิจฉัยคดีว่าด้วยความผิดทางวินัยงบประมาณและการคลังโดยนำระบบการไต่สวนมาใช้ สรุปขั้นตอนได้ดังนี้ ๑. ขั้นสอบสวนหาข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอเรื่องความผิดทางวินัยงบประมาณและการคลังให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังพิจารณารับเรื่องและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนทำหน้าที่ตรวจเรื่อง ไต่สวนรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และทำสำนวนเสนอความเห็นโดยอิสระแก่คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ทั้งนี้ต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีมีสิทธิชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา ๒. ขั้นคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลังเบื้องต้นตามสำนวน และมีกรรมการไต่สวนรับฟังคำชี้แจงด้วยวาจาและแก้ข้อกล่าวหา ๓. ขั้นวินิจฉัยชี้ขาด โดยผู้ถูกฟ้องคดีทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดความผิดทางวินัยงบประมาณและการคลัง โดยพิจารณาข้อเท็จจริงจากสำนวน บันทึกสรุปเรื่องเบื้องต้นหรือบันทึกสรุปสำนวนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน และรายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเสนอ แล้วจึงมีคำวินิจฉัยชี้ขาด สำหรับอัตราโทษปรับทางปกครองเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดทางวินัยงบประมาณและการ



/คลังนั้น...

คลังน้ำมันอยู่ ๔ ชั้น ดังต่อไปนี้ โทษชั้นที่ ๑ โทษปรับไม่เกินเงินเดือน ๑ เดือน โทษชั้นที่ ๒ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๒ เดือน ถึง ๔ เดือน โทษชั้นที่ ๓ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน และโทษชั้นที่ ๔ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน โดยผลของคำวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นที่สุด คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ วค ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรม ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแล้ว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี (ขณะนั้น) โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยอนุมัติจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เสนอเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง ข้าราชการสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกและจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีขอบ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ สวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๔๔,๔๐๐ บาท โดยมีสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ เป็นหน่วยเบิกจ่าย จึงได้มีคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๓๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ซึ่งสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ประกอบด้วย (๑) นายราชันต์ พริบไหว (ผู้ฟ้องคดี) เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ ประสานกรรมการ (๒) นายบุญยืน ชื่นชมกลิ่น เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ กรรมการ และ (๓) นายเทียนชัย จันทรแปลง เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ กรรมการและเลขานุการ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ร่วมกันจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นประจำทุกเดือน โดยนายเทียนชัยได้ลงนามเป็นผู้ควบคุมการทำงาน และเป็นผู้จัดทำเอกสารประมาณการเงินยืม เมื่อมีการจ่ายเงินแก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันแล้ว นายเทียนชัยจะเป็นผู้ทำหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างและใบสำคัญประกอบการจ่ายเงินซึ่งสรุปมาจากบัญชีลงนามของลูกจ้างชั่วคราวรายวันในแต่ละเดือน เพื่อหักล้างเงินยืม โดยจำนวนประมาณการเงินยืมจะเท่ากับจำนวนเงินเบิกจ่ายในแต่ละเดือนพอดี จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบว่ามี การนำเอกสารหลักฐานใบสำคัญส่งเงินเพื่อหักล้างเงินยม้นน้อยกว่าประมาณการยืมเงินและมีเงินเหลือจ่าย มีการส่งคืนเป็นเงินจำนวน ๒๘,๑๔๐ บาท จึงได้ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินค่าจ้างประจำเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๙ เดือน กับบัญชีลงนามการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และจากการสอบปากคำลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๓๕ คน ส่วนใหญ่ให้ถ้อยคำยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในทำนองเดียวกันว่า บัญชีลงนามการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวันในแต่ละเดือนที่นำไปใช้เบิกเงินค่าจ้าง มีลายมือชื่อที่มีชื่อของตนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าวันที่ตนทำงานจริง



/ทั้งที่ไม่เคย...

ทั้งที่ไม่เคยมอบหมายให้ผู้ใดลงลายมือชื่อแทนแต่อย่างใด และยืนยันว่าได้รับเงินค่าจ้างต่ำกว่าที่ปรากฏในหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินกับสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำนวนวันทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่มาทำงานในเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมากกว่าจำนวนวันที่ทำงานจริง จำนวน ๑,๓๗๖.๕ วัน ทำให้ทางราชการเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๒๒,๑๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวของสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ในขณะนั้น มีผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการลงนามในบันทึกรับรองว่าได้ร่วมกันจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันถูกต้อง ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เป็นเช่นนั้น พฤติการณ์ถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกำหนดไว้โดยมิชอบและทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ๒. ในชั้นสอบสวนหาข้อเท็จจริง ได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือตามประเด็นที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานตามหนังสือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๙/๒๕๔๘/๐๐๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเรียกดังกล่าว และได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ สรุปความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับทราบถึงการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยไปทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันแต่อย่างใด เนื่องจากไม่เคยได้รับแจ้งจากหัวหน้าสวนรุกขชาติเพให้ไปร่วมจ่ายเงิน และชี้แจงถึงการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในทางปฏิบัติว่า เมื่อได้รับเงินแล้วจะต้องนัดหมายกับคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันเพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างรายวันตามที่มีชื่อหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (แบบ บก.ก.จ.๓) เมื่อลูกจ้างได้รับเงินแล้ว ต้องลงลายมือชื่อรับเงิน พร้อมลงวันที่รับเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และจัดทำบันทึกสรุปเรื่องเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเพื่อพิจารณา ต่อมา คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได้มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้จัดทำบันทึกชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ สรุปความได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ได้ลงลายมือชื่อในบันทึก



/รับรอง...

รับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันในเดือนดังกล่าว ซึ่งมีข้อความระบุว่า ได้ร่วมกันจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามจำนวนเงินที่นายเทียนชัยยืมมาในแต่ละเดือนเป็นการถูกต้องแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ร่วมจ่ายเงินและไม่ได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่รับรองถูกต้องหรือไม่ จึงเป็นการทำหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ทางราชการต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง จำนวน ๑๓๓,๔๔๐ บาท เข้าลักษณะความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สรุปความว่า ผู้ฟ้องคดีขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ต่อมา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ ประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อยัดไต่สวน ให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสชี้แจงแถลงด้วยวาจาต่อหน้ากรรมการไต่สวน พร้อมแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงแถลงด้วยวาจา (ถ้ามี) ซึ่งในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้มาแถลงด้วยวาจาต่อหน้ากรรมการไต่สวน สรุปความว่า ผู้ฟ้องคดียืนยันตามหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และกรรมการไต่สวนให้ผู้ฟ้องคดีดูบันทึกคำให้การตามบันทึกถ้อยคำ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบ ตง.๓) ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นหลักฐานการยอมรับว่าเป็นบันทึกคำให้การที่เคยให้การไว้จริง สรุปความว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ ผู้ฟ้องคดีไม่เคยร่วมจ่ายเงินกับกรรมการอื่น บางครั้งก็มาที่สวนรุกขชาติเพเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการร่วมจ่ายเงิน แต่มาไม่ทันสำหรับการลงลายมือชื่อในบันทึกของคณะกรรมการร่วมจ่ายเงินแต่ละเดือน ผู้ฟ้องคดีจะลงลายมือชื่อเมื่อครั้งเข้าไปประชุมประจำเดือนที่เขตศรีราชา โดยนายเทียนชัยจะนำบันทึกที่พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วมาให้ลงลายมือชื่อทุกครั้ง และหลักฐานบันทึกการร่วมจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นลายมือชื่อของตน ส่วนเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ มิใช่ลายมือชื่อของตน และลงลายมือชื่อตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่ปรากฏว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงด้วยวาจาต่อหน้ากรรมการไต่สวน ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าบันทึกการจ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ที่กรรมการไต่สวนให้ดูมิใช่ลายมือชื่อของตน ๓. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได้ประชุมพิจารณาและมีมติในกรณีดังกล่าว โดยเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาและมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ สำหรับกรณีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การให้ถ้อยคำใน



/เบื้องต้น...

เบื้องต้นขณะถูกสอบสวนเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อหาใช่การใช้การให้ถ้อยคำที่ขัดแย้งกันจนไม่อาจรับฟังได้ การกระทำของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังและผู้ถูกฟ้องคดีมิได้พิสูจน์ ความผิดของผู้ฟ้องคดีให้ชัดแจ้งก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ คลาดเคลื่อนมิชอบด้วยกฎหมาย นั้น เห็นว่า เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำกับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ที่ทำการสวนรุกขชาติเพ ตามบันทึกถ้อยคำ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบ ตง.๓) ยอมรับว่าการลงลายมือชื่อในบันทึกของคณะกรรมการ ร่วมจ่ายเงินในแต่ละเดือนจะลงลายมือชื่อเมื่อครั้งเข้าไปประชุมประจำเดือนที่เขตศรีราชา โดยนายเทียนชัยจะนำบันทึกดังกล่าวซึ่งพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วมาให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อทุกครั้ง และยอมรับว่าลายมือชื่อในบันทึกร่วมจ่ายเงินของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นลายมือชื่อของตน พร้อมลงลายมือชื่อตัวอย่างไว้เป็นหลักฐาน แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการ พิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ผู้ฟ้องคดีกลับชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สรุปความว่า ลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของ คณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ มิใช่ของผู้ฟ้องคดี และในชั้นไต่สวน ผู้ฟ้องคดีได้มาชี้แจงด้วยวาจาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ว่า ลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ มิใช่ของตน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อเทียบเคียงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีและตัวอย่าง ลายมือชื่อที่ให้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบแล้วไม่พบความแตกต่าง จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีให้ ถ้อยคำที่ขัดแย้งกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องโปร่งใส และรับรองการจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือคำสั่งของทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ตามคำสั่ง สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ โดยผู้ฟ้องคดี ให้การว่า ทราบถึงหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในทางปฏิบัติว่า คณะกรรมการ จ่ายเงินเมื่อได้รับเงินแล้วจะต้องมีการนัดหมายคณะกรรมการคนอื่นร่วมกันจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง ชั่วคราวรายวันตามอัตราค่าจ้างและจำนวนวันที่มาทำงานจริงจึงจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามข้อตกลง สัญญาจ้างและให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันลงลายมือชื่อรับเงินพร้อมลงวันที่รับเงินในบันทึกการ ลงนามการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เมื่อจ่ายเงินแล้วคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวรายวันจึงลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินในแต่ละเดือน เพื่อเป็นเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันโดยถูกต้องประกอบการหักล้างเงินยืม ในแต่ละเดือน อันเป็นเอกสารสำคัญประกอบหลักฐานทางการเงินประกอบการหักล้างเงินยืมในแต่ละเดือน



/จึงถือเป็น...

จึงถือเป็นเจ้าหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ เมื่อรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ จ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะประธาน กรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ในการที่จะนัดหมาย ติดตาม ตรวจสอบ รายละเอียด การลงลายมือชื่อของลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานและจ่ายเงินตามอัตราค่าจ้างและจำนวน วันที่มาทำงานจริงของสวนรุกขชาติเพ เพื่อมิให้ทางราชการเกิดความเสียหาย แต่ข้อเท็จจริงไม่ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานถึงการทำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการจ่ายเงิน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันของตนแต่อย่างใด กระทั่งเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจสอบจึงพบว่าการลงลายมือชื่อในบัญชีการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่มิใช่ลายมือชื่อ ของตนในบางวัน ทำให้จำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานมากกว่าจำนวนวันที่ทำงานจริง รวม ๖ เดือน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ (๑) เดือนมกราคม มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมา ทำงานสูงเกินจริง ๑๒๙ วัน คิดเป็นเงิน ๒๐,๘๖๐ บาท (๒) เดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนวันที่ลูกจ้าง ชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง ๑๒๘.๕ วัน คิดเป็นเงิน ๒๐,๗๔๐ บาท (๓) เดือนมีนาคม มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง ๑๓๔.๕ วัน คิดเป็นเงิน ๒๑,๖๘๐ บาท (๔) เดือนเมษายน มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง ๑๓๔ วัน คิดเป็นเงิน ๒๑,๖๔๐ บาท (๕) เดือนพฤษภาคม มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง ๑๕๕.๕ วัน คิดเป็นเงิน ๒๕,๑๐๐ บาท (๖) เดือนมิถุนายน มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมา ทำงานสูงเกินจริง ๑๔๕ วัน คิดเป็นเงิน ๒๓,๔๒๐ บาท โดยเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเป็น เงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๔๔๐ บาท พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรการ เกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐเกี่ยวกับการเบิกและการจ่ายเงินเป็นการจงใจปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ โดยมีชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๕ ประกอบกับ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้น ๔

กรณีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า นอกจากการลงโทษปรับทางปกครองแล้ว กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษทางละเมิด และผู้ฟ้องคดียังถูก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อีกด้วย โดยทั้งหมดนี้มีมูลเหตุเดียวกัน อันเป็นการลงโทษบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการ กระทำความผิดเพียงครั้งเดียว จึงเท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ รับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกินความจำเป็น นั้น เห็นว่า กฎหมายเป็นแหล่งที่มาและ



/ข้อจำกัด...

ข้อจำกัดของอำนาจ การกระทำทั้งหลายโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจไว้โดยชัดแจ้งเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และจะต้องใช้อำนาจภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ กฎหมายจึงบัญญัติให้แต่ละองค์กรต่างมีอำนาจหน้าที่และความมุ่งหมายที่แตกต่างกันโดยชัดแจ้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ว่า ในฐานะคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันมีหน้าที่ร่วมกันจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นประจำทุกเดือน แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันลงลายมือชื่อในบันทึกการจ่ายเงิน โดยมีได้ดูรายละเอียดข้อความในแบบ บก.กจ.๓ ให้ถูกต้องครบถ้วน และไม่ได้สอบถามนายเทียนชัย เพื่อทราบข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างได้มาทำงานและได้รับค่าจ้างครบถ้วนหรือไม่ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ต้องจ่ายเงินเกินกว่าที่ต้องจ่ายจริง เป็นเงินจำนวน ๑๙๐,๔๘๐ บาท พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราคนละ ๑ ใน ๓ ของความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๖๓,๔๙๓.๓๓ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีเจตนาารมณ์เพื่อควบคุมตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ป้องกันการทุจริตและความเสียหายมิให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีได้มุ่งหมายที่จะลงโทษซ้ำเติมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่อย่างใด และในการบังคับตามคำวินิจฉัย ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกำหนดโทษปรับทางปกครองได้เองโดยการชำระเงินจากเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด อันมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน และไม่เป็นการตัดอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นได้ว่า การรับโทษปรับทางปกครองอันเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับความรับผิดชอบทางละเมิดตามกฎหมายอื่นแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาถึงพฤติการณ์และเหตุปัจจัยในการกระทำความผิดแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้จัดทำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ อีกทั้ง ให้ความร่วมมือในการพิจารณา และความเสียหายมีจำนวนไม่มาก จึงกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๑๐ เดือน คิดเป็นค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระค่าปรับเดือนละ



/๖,๘๑๐ บาท...

๖,๘๑๐ บาท จนกว่าจะชำระครบถ้วน แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดโทษปรับทางปกครอง โดยคำนึงถึงพฤติการณ์การกระทำ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ วค ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าการวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ และมีเนื้อหาสาระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ประการใดแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว กรณีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีหน้าที่จ่ายเงินตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ปاونุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ โดยมีขอบ และทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ หรือไม่ เห็นว่า กรรมการตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ปاونุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ฟ้องคดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ ซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้าสวนป่าห้วยมะหาด-เขาน้อยอง จังหวัดระยอง เป็นประธานกรรมการ นายบุญยืน ชื่นชมกลิ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ เป็นกรรมการ และนายเทียนชัย จันทร์แปลง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ หัวหน้าหน่วยงานสวนรุกขชาติเพ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ร่วมกันจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันของหน่วยงานที่เบิกจ่ายจากสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ปاونุรักษ์ที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ และมีหน้าที่จ่ายเงินตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ของระเบียบเดียวกัน ประกอบกับมีหน้าที่จ่ายเงินตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ปاونุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ร่วมกันจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นประจำทุกเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับเงินค่าจ้างชั่วคราวแจ้งคณะกรรมการฯ และผู้เบิกเงินนำเงินไปจ่ายอย่างช้าไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน และในการจ่ายเงินให้คณะกรรมการฯ ทำบันทึกผลการจ่ายเงินไว้เป็นหลักฐาน เมื่อได้ดำเนินการจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ปاونุรักษ์ที่ ๒ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงสำนักงาน ซึ่งการเบิกและจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๘ ทวิ ที่กำหนดให้การเบิกและการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้ปฏิบัติ



/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกและการจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยอนุโลม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกและการจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๘ กำหนดให้การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้ผู้เบิกตรวจสอบและควบคุมให้การเบิกและการจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ อันเป็นกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดแนวทางการปฏิบัติเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งจากข้อเท็จจริงในการสอบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเคยให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ว่า ในการลงลายมือชื่อในบันทึกของคณะกรรมการร่วมจ่ายเงินแต่ละเดือน ผู้ฟ้องคดีจะลงลายมือชื่อเมื่อได้เข้าไปประชุมประจำเดือนที่เขตศรีราชา นายเทียนชัยจะนำบันทึกซึ่งพิมพ์ข้อความไว้แล้วมาให้ลงลายมือชื่อทุกครั้ง ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายวัน สวนรูกษชาติเพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ จำนวน ๖ เดือน โดยไม่ได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่รับรองถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่นำมาจ่ายให้ลูกจ้างหรือไม่ เป็นเหตุให้ทางราชการต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง จำนวน ๑๓๓,๔๔๐ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ ยังปรากฏจากบันทึกลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงแถลงด้วยวาจาต่อกรรมการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีว่า การจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรูกษชาติเพ มีกรรมการทำหน้าที่หลัก ๒ คน คือ นายเทียนชัยและนายบุญยืน ผู้ฟ้องคดีมักมาร่วมจ่ายเงินไม่ทัน เมื่อมาถึงสวนรูกษชาติเพก็จะมีกรจ่ายเงินไปแล้ว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจ่ายเงินอีกจำนวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งก็ได้ทำหน้าที่ร่วมจ่ายเงินกับกรรมการอื่นเช่นกัน ก่อนคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีเคยได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการร่วมเบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างมาก่อนแล้ว ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าในการทำหน้าที่ของกรรมการดังกล่าว ต้องทำหน้าที่ร่วมกันและกรรมการจ่ายเงินมีหน้าที่ต้องตรวจสอบจำนวนลูกจ้างและวันเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง และการเบิกจ่ายเงินให้คนงานต้องเบิกจ่ายตามที่มีเอกสารเบิกจ่ายจริงเท่านั้น แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่เข้าร่วมกับกรรมการอีกสองคนจ่ายเงินค่าจ้าง แต่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในบันทึกผลการจ่ายเงินโดยไม่ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ว่าในแต่ละเดือนลูกจ้างแต่ละคนมาทำงานกี่วัน และจำนวนเงินที่ลูกจ้างชั่วคราวแต่ละคนได้รับเพื่อใช้ประกอบการเบิกเงิน ทำให้มีจำนวนลายมือชื่อลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าความเป็นจริง สอดคล้องกับการให้ถ้อยคำยืนยันของลูกจ้างชั่วคราวบางส่วน ว่ามีการลงลายมือชื่อที่ไม่ใช่ของตนอยู่ด้วย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๘ ทวิ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกและการจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอื่นในลักษณะ



/เดียวกัน...

เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๘ และร่วมกันกระทำให้ผิดในการทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน ตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ กำหนดไว้ ประกอบกับข้อ ๕ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่านุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการจ่ายเงินตามบันทึกรับรองร่วมจ่ายเงินของลูกค้าชั่วคราว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นลายมือชื่อปลอม นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะต้องไปดำเนินคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการร้องทุกข์เกี่ยวกับการปลอมลายมือชื่อต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างว่ามีการลงลายมือชื่อปลอมจึงเป็นการกล่าวอ้างอย่างลอยๆ มิอาจรับฟังได้

กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า การกระทำให้ผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิสดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือไม่ เห็นว่า ในชั้นสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด และในชั้นพิจารณาของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง รวมทั้งในชั้นพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดี ต่างตรวจสอบพบหลักฐานว่าไม่ได้มีการนำเงินที่เบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน อันเป็นเท็จไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นแต่อย่างใด แต่นำไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการสวนรุกขชาติเพในการก่อสร้างห้องสุขา-ห้องอาบน้ำ ไว้บริการนักท่องเที่ยว มีการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพักรับรอง ปรับปรุงสวนรุกขชาติเพ และมีการจัดจ้างพนักงานเพื่อลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพ รวมเป็นเงิน ๒๗๔,๐๐๐ บาท ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างมาในคำคัดค้านคำให้การด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าวมาในคำให้การเพิ่มเติม กรณีจึงรับฟังได้ว่ามิได้มีการนำเงินที่เบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน อันเป็นเท็จไปใช้เพื่อประโยชน์ของกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันคนใดคนหนึ่งแต่อย่างใด แต่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ แม้ว่าตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ความเสียหายแก่รัฐ” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไม่ว่าจะสามารถคำนวณความเสียหายเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม และต้องตีความว่าต้องเกิดความเสียหายอย่างแท้จริงกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด้วย โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังเป็นที่ยุติว่า มิได้มีการนำเงินที่เบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันอันเป็นเท็จไปใช้เพื่อประโยชน์ของกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันคนใดคนหนึ่ง แต่ปรากฏหลักฐานว่า นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการของสวนรุกขชาติเพทั้งจำนวน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มี



/ความเสียหาย...

ความเสียหายที่สามารถคำนวณความเสียหายนั้นเป็นตัวเงินได้อย่างแท้จริงเกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่ามีความเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับมติและเหตุผล รวมถึงข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาหรือข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจว่ามีความเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณความเสียหายนั้นเป็นตัวเงินได้อย่างไรบ้าง ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓๑ เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าผู้ฟ้องคดีตั้งใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๘ ทวิ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกและการจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๘ และร่วมกันกระทำผิดในการทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงินตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ กำหนดไว้ แต่การกระทำดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งเป็นบทลงโทษหนักเช่นนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจลงโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดีได้เกินกว่าโทษชั้นที่ ๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ วค ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๑๐ เดือน เป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับขณะกระทำความผิดเดือนละ ๑๖,๓๓๐ บาท คิดเป็นค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๖๓,๓๐๐ บาท จึงเป็นค่าสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการพิจารณามีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับคำขอข้อ ๒ ที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นคำขอที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องคดีนี้ หากผู้ฟ้องคดีจะโต้แย้งคำสั่งให้ชดใช้เงินกรณีผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่อาจมีคำขอมาในคดีนี้ได้

กรณีข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการร่วมจ่ายเงินทั้งหมด ๖ หน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถไปจ่ายเงินได้ทันนั้น ปรากฏจากการให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีเองว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยเข้าร่วมทำหน้าที่จ่ายเงินตามที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งทั้ง ๖ แห่ง จึงไม่น่ามารับฟังให้เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี และข้ออ้างที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีรับฟังข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง



/เนื่องจาก...

เนื่องจากไม่ส่งลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าเป็นลายมือชื่อปลอมตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังจากการให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองผลการจ่ายเงินค่าจ้างโดยไม่เคยตรวจสอบความถูกต้อง จึงไม่มีเหตุที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างอีก การใช้ดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริง พยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และข้ออ้างที่ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการลงโทษตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้วยังถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การลงโทษปรับทางปกครองถือเป็นการลงโทษบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการกระทำความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า บุคคลไม่อาจถูกลงโทษหลายครั้งสำหรับการกระทำความผิดครั้งเดียว เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำและโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะเป็นความผิดและโทษทางอาญา ความผิดและโทษทางปกครอง หรือความผิดและโทษทางวินัยก็ตาม นอกจากนั้น การลงโทษบุคคลไม่ว่าโทษนั้นจะเป็นโทษทางอาญา โทษทางปกครอง หรือโทษทางวินัย ถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลผู้ถูกลงโทษ การลงโทษบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการกระทำความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว จึงเท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกินความจำเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗/๒๕๕๓) ซึ่งหมายความว่า ห้ามมิให้ลงโทษหลายครั้งสำหรับการกระทำความผิดครั้งเดียว ในการลงโทษประเภทเดียวกัน ส่วนการเรียกให้ชดใช้เงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ถือเป็นการลงโทษ ดังนั้น การลงโทษปรับทางปกครองจึงไม่เป็นการลงโทษซ้ำซ้อนกับการเรียกให้ชดใช้เงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด และพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ วค ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เฉพาะในส่วนที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๑๐ เท่า เป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้รับเงิน โดยทำหลักฐานการจ่ายเงินอันเป็นเท็จแล้วนำเงินของทางราชการไป ย่อมทำให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ได้รับความเสียหาย ค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ซึ่งทางราชการได้รับจากการกระทำ ของเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้จึงต้องคิดคำนวณจากเงินทั้งหมดที่ได้ไปจากการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน อันเป็นเท็จ เมื่อเป็นกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่เงิน การชดใช้คืนจึงต้องชดใช้คืนเป็นเงินแต่เพียง อย่างเดียว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๒๒ ไม่สามารถนำหลักฐานว่านำเงินไปใช้ในการก่อสร้าง ห้องสุขา – ห้องอาบน้ำ ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพักรับรอง และจัดจ้างพนักงานเพื่อออกลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพ อันเป็นประโยชน์แก่ ทางราชการในประการอื่น มาหักกลบกับค่าเสียหายที่ทางราชการได้รับจากการกระทำผิดในกรณีนี้ได้ ดังนั้น แม้ผู้กระทำผิดจะเยียวยาความผิดด้วยการอ้างว่านำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ราชการใน ประการอื่น ก็ไม่มีผลทำให้ถือว่าราชการไม่ได้รับความเสียหายซึ่งสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ แต่อย่างใด ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินแผ่นดินโดยปกติในระดับหน่วยงานราชการส่วนกลาง หรือ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กำหนดให้ต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ในรูปของกฎหมาย งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย และเจ้าของเงินเสียก่อน โดยการขอความเห็นชอบผ่านทางรัฐสภาซึ่งอยู่ในฐานะผู้แทนของ ประชาชน เนื่องจากเงินที่หน่วยงานของรัฐนำมาใช้จ่ายนำมาจากภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชน ซึ่งในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะต้องแจกแจงรายจ่ายเป็นรายนโยบายหรือราย แผนงาน ว่าจะมีวิธีปฏิบัติตามแผนอย่างไร และเป็นจำนวนเงินเท่าใด รัฐสภาก็จะพิจารณาว่า แผนงานนั้นๆ มีความเหมาะสม และจำเป็นหรือไม่ อย่างไร และเมื่อรัฐสภาได้อนุมัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีแล้ว หน่วยงานราชการส่วนกลางหรือหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคก็ต้องใช้ จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานในวงเงินที่รัฐสภาได้อนุมัติเท่านั้น จะนำเงินงบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติไปใช้ต่างจากแผนงานที่ได้อนุมัติไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะเข้ากรณีที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายไปใช้ใน แผนงานอื่นหรือหน่วยงานอื่น เมื่อสวนรุกขชาติเพไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างห้อง สุขา – ห้องอาบน้ำ ไว้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพักรับรอง และการจัดจ้างพนักงานเพื่อออกลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพ แต่เป็นกรณีที่ นายเทียนชัย จันทร์แปลง เห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ราชการ นายเทียนชัย ต้องนำเสนอโดยแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น



/เพื่อพิจารณา...

เพื่อพิจารณาเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้ในการก่อสร้างสุขา - ห้องอาบน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว การจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพักรับรองและการจัดจ้างพนักงานเพื่อออกลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพ หรือเสนอขออนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ศาลปกครองนครราชสีมาได้มีคำวินิจฉัยในคดีหมายเลขดำที่ ๖๓/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๙/๒๕๕๘ ระหว่าง นายเทียนชัย จันทร์แปลง ผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ โดยวินิจฉัยว่า ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ทางราชการไม่มีงบประมาณสนับสนุนเป็นการเฉพาะในการสร้างห้องสุขา - ห้องอาบน้ำไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว แต่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก และยังมีหน่วยราชการอื่นได้มาขอใช้พื้นที่ในการจัดสัมมนาอยู่เสมอ ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนรุกขชาติเพ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกเบื้องต้นเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงได้ดำเนินการดังกล่าวไป... นั้น เห็นว่า แม้จะปรากฏว่าทางราชการไม่มีงบประมาณสนับสนุนเป็นการเฉพาะในกรณีดังกล่าว และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนก็ตาม แต่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเกินจำนวนที่ลูกจ้างชั่วคราวได้ปฏิบัติงานจริงหาเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินการส่วนรวมไม่ ดังนั้น การที่นายเทียนชัยนำเงินที่เบิกจ่ายโดยไม่ถูกต้อง กล่าวคือ เป็นเงินที่ได้จากการใช้ลายมือชื่อปลอมและทำเอกสารราชการอันเป็นความเท็จ แม้จะอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในประการอื่น ก็ไม่ได้ทำให้การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐแล้วนั้นกลายเป็นไม่เคยเกิดความเสียหายขึ้น คงเป็นเพียงการบรรเทาความเสียหาย ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการพิจารณาว่าเป็นการกระทำความผิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือไม่ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่ามีการนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการของสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ทั้งจำนวน อันแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเสียหายที่จะสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้อย่างแท้จริงเกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ถูกต้อง นอกจากนั้น เมื่อเงินดังกล่าวถือเป็นเงินแผ่นดิน ผู้มีหน้าที่จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งไม่ปล่อยปละละเลยจนเกิดความเสียหายแก่รัฐ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ร่วมกับนายบุญยืนและนายเทียนชัยในการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน แต่กลับลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันสวนรุกขชาติเพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๖ เดือน โดยไม่ได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่รับรองให้ถูกต้องตรง



/กับจำนวนเงิน...

กับจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง เป็นเหตุให้ทางราชการต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง จำนวน ๑๓๓,๔๔๐ บาท พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐซึ่งคำนวณได้จากเงินทั้งหมดที่นายเทียนชัยได้ไปจากการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จแล้ว ยังส่งผลทำให้ระบบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินในภาพรวมของประเทศได้รับความเสียหายอีกด้วย การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญา ซึ่งเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ การฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐในลักษณะเช่นนี้ของผู้ฟ้องคดีย่อมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในตัวเองแล้วว่า ก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้อีกส่วนหนึ่งด้วย การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งต้องรับโทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน ตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบเดียวกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาโดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเป็นแล้วมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้รับโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๑๐ เดือน จึงเป็นการพิจารณาลงโทษภายในขอบเขตระดับโทษตามที่กฎหมายกำหนด คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ วค ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๑๐ เดือน เป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับขณะกระทำความผิดเดือนละ ๑๖,๓๓๐ บาท คิดเป็นค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๖๓,๓๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ทำนองเดียวกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและเพิ่มเติมว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะหยิบยกอ้างคำพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมาในคดีหมายเลขดำที่ ๒๓/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๙/๒๕๕๘ ระหว่างนายเทียนชัย จันทรแปลง ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี ก็ตาม หากแต่คดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีนี้มิได้เข้าเป็นคู่ความด้วยจึงมิได้นำเสนอพยานหลักฐานต่อสู้คดี ทั้งคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างนั้นเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นความรับผิดทางแพ่งเป็นหลักกฎหมายเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งมีหลักในการตีความกฎหมายที่ต่างออกไปจากคดีอาญา กรณีจึงไม่อาจนำมาใช้กับประเด็นในคดีนี้ได้



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลปกครองสูงสุดว่า การรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายแก่รัฐอันเนื่องจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันประกอบด้วย ผู้ฟ้องคดี นายบุญยืน ชื่นกลิ่น และนายเทียนชัย จันทร์แปลง ตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่านุรักษ์ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดความรับผิดชอบทางงบประมาณและการคลังที่ วค ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

๑. การเบิกเงินและการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน มีหน้าที่ต้องร่วมกันเบิกจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ทุกเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน แต่จากหลักฐานการเสนอเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เข้าตรวจสอบบัญชีการลงเวลาการทำงานงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๓๕ คน กับหลักฐานการจ่ายเงินตามรายชื่อลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานประกอบการสอบถ้อยคำลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามบัญชีรายชื่อในบัญชีการลงนามมาทำงานแล้ว พบว่า มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเกินกว่าจำนวนวันทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่มาปฏิบัติงานจริง จำนวน ๑,๓๗๖.๕ วัน ทำให้ทางราชการเสียหายเป็นเงิน ๒๒๒,๑๐๐ บาท ๒. ผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว กรมบัญชีกลางได้มีคำวินิจฉัยสรุปความว่า ในส่วนประเด็นค่าเสียหายจากการทำหลักฐานเป็นเท็จและเบิกจ่ายเงินให้กับลูกจ้างชั่วคราวรายวันเกินกว่าที่ต้องจ่ายจริง แม้จะมีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างสุขา - ห้องอาบน้ำ จัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพัก จัดจ้างพนักงานเพื่อออกลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพ ก็ไม่สามารถนำมาหักลบกับค่าเสียหายที่ทางราชการได้รับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้ได้ ดังนั้น ค่าเสียหายจึงต้องคิดจากการทำหลักฐานการเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ จำนวน ๑๙๐,๔๘๐ บาท พฤติการณ์ของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเกิดความเสียหาย ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๖/๓๗๘๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๓/๑๘๗๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ชำระเงินคืน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ค่าเสียหายต้องคิดจากการทำหลักฐานเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันเบิกจ่ายเงิน จัดทำ และลงลายมือชื่อในใบรับรองการจ่ายเงิน แต่กลับรับรองในบันทึกการจ่ายเงินประจำเดือนว่าได้ร่วมกันจ่ายเงินค่าจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งที่ข้อเท็จจริงคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันไม่ได้ร่วมกันจ่ายเงิน



/ค่าจ้าง...

ค่าจ้างพร้อมกัน ทั้งมิได้สอบถามเพื่อทราบข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างมาทำงานและได้รับค่าจ้างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงมิได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่ายนั้นถูกต้องหรือไม่ อันเป็นเหตุให้มีการเบิกจ่ายเงินสูงกว่าความเป็นจริง ในขณะที่มีการลงลายมือชื่อคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันร่วมกัน ทำให้รัฐเสียหายนับแต่วันที่ที่มีการกระทำความผิด อันเข้าองค์ประกอบความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ แม้ผู้ฟ้องคดีและศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าเงินที่ได้จากการเบิกเงินสูงกว่าความเป็นจริงนำมาใช้ในการสร้างห้องสุขา - ห้องอาบน้ำ จัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพัก จัดจ้างพนักงานเพื่อออกลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพ ทางราชการได้ประโยชน์ไม่เกิดความเสียหายก็ตาม แต่การใช้จ่ายเงินของทางราชการย่อมมีระเบียบ แบบแผนกำหนดไว้ หากจะดำเนินการโครงการในเรื่องใดๆ จะต้องมีการตั้งงบประมาณ และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว การจ่ายเงินต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ หากโครงการที่ดำเนินการเป็นงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จะต้องมีการคิดคำนวณราคากลาง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มีมาตรฐานครุภัณฑ์ราคากลางตามที่ทางราชการกำหนดไว้ จากนั้นจึงหาตัวผู้รับจ้าง โดยวิธีการจัดหาตามระเบียบเพื่อให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนการดำเนินการมีระเบียบแบบแผนในการดำเนินการอย่างชัดเจน หากมีการดำเนินการโดยไม่มีระเบียบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เบิกจ่ายเงินย่อมไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ สำหรับการจ้างพนักงานลาดตระเวนเพื่อหาข่าวนั้น หากมิได้รับอนุมัติให้ดำเนินการย่อมไม่สามารถทำได้ ดังนั้น การจะเบิกจ่ายเงินจากโครงการหนึ่งไปดำเนินการอีกโครงการหนึ่งซึ่งไม่มีแผนงาน ไม่มีงบประมาณให้ดำเนินการและไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ จึงเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐและอาจส่งผลให้เกิดช่องทางหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่ก่อให้เกิดการทุจริต และส่งผลให้เกิดบรรทัดฐานถึงการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างของลูกจ้างส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ ทวิ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกและจ่ายเงินเดือน ปี และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อ ๘ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๔ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง พฤติการณ์เป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งและควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบคำสั่งของทางราชการ เป็นการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐในความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า กรณีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ จึงเป็นความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน



/ว่าด้วย...

ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สืบเนื่องจากกรมป่าไม้ (ปัจจุบัน คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ได้มีหนังสือให้แต่ละเขตดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ สำหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวของสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ ทั้งหมด ๕๗ คณะ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสวนป่าห้วยมะหาด-เขาน้ำยอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวน ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) สวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง (๒) สวนรุกขชาติหนองสนม จังหวัดระยอง (๓) สวนป่าห้วยมะหาด-เขาน้ำยอง จังหวัดระยอง (๔) สวนป่าชะแอะ-ตาสีหิ-วังไทร จังหวัดระยอง (๕) สวนป่าเขาท่าจุต-ตะเภาคว่า จังหวัดระยอง และ (๖) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดระยอง โดยคำสั่งดังกล่าวระบุให้หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับเงินค่าจ้างชั่วคราวแจ้งคณะกรรมการและผู้เบิกเงินนำเงินไปจ่ายอย่างช้าไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน ให้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน และในการจ่ายเงินให้คณะกรรมการทำบันทึกผลการจ่ายเงินไว้เป็นหลักฐาน เมื่อดำเนินการจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานผลให้ผู้ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงสำนักงาน ซึ่งสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง มีคณะกรรมการประกอบด้วย (๑) นายราชันต์ พริบไหว (ผู้ฟ้องคดี) เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ ประธานกรรมการ (๒) นายบุญยืน ชื่นชมกลิ่น เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ กรรมการ และ (๓) นายเทียนชัย จันท์แปลง เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ กรรมการและเลขานุการ โดยสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๔๔,๔๐๐ บาท ต่อมา เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่



/ของสำนักงาน...

ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี (ขณะนั้น) ได้เข้าตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวตามที่ผู้ร้องเรียนว่า สวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง มีการทุจริตเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นเท็จ โดยทำหลักฐานการเบิกสูงกว่าที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงานจริงและนำเงินส่วนเกินไปใช้ส่วนตัว เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ทำการตรวจสอบจากหลักฐานการขอเบิกเงินค่าจ้างประจำเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๙ เดือน กับบัญชีลงนามการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และสอบปากคำลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๓๕ คน ส่วนใหญ่ให้ถ้อยคำยืนยันในทำนองเดียวกันว่า บัญชีลงนามการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวันในแต่ละเดือนที่นำไปใช้เบิกเงินค่าจ้างมีลายมือชื่อที่มีใช้ของตนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกินกว่าวันที่ตนได้ทำงานจริง ทั้งที่ไม่เคยมอบหมายให้ผู้ใดลงลายชื่อแทนตน และยืนยันว่าได้รับเงินค่าจ้างต่ำกว่าที่ปรากฏในหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินกับสำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า จำนวนวันทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่มาทำงานในเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมากกว่าจำนวนวันที่ทำงานจริงจำนวน ๑,๓๗๖.๕ วัน ทำให้ทางราชการเกิดความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๒๒๒,๑๐๐ บาท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองว่าได้ร่วมกันจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับแก่หน่วยรับตรวจโดยมิชอบและทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยอนุมัติจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึงเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนได้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริง และได้รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน จัดทำบันทึกสรุปเรื่องเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ มีสาระสำคัญว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินชั่วคราวรายวันในเดือนดังกล่าว มีข้อความระบุว่า ได้ร่วมกันจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามจำนวนเงินที่นายเทียนชัยยืมมาในแต่ละเดือนเป็นการถูกต้องแล้ว ทั้งที่ไม่ได้มาร่วมจ่ายเงินและไม่ได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่รับรองถูกต้องหรือไม่



/จึงเป็นการ...

จึงเป็นการทำหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ทางราชการต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง จำนวน ๑๓๓,๔๔๐ บาท เข้าลักษณะความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงข้อกล่าวหา สรุปความว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับแจ้งจากนายเทียนชัยให้นำเงินไปจ่ายหรือให้ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ แต่อย่างใด จึงเป็นสาเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวหรือร่วมเป็นกรรมการจ่ายเงิน ลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ จึงมิใช่ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อนัดไต่สวนในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้ากรรมการไต่สวนว่าลายมือชื่อตามบันทึกการจ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ที่ได้ให้การไว้ว่าเป็นของผู้ฟ้องคดี แต่บันทึกการจ่ายเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ มิใช่ลายมือชื่อของตน และยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อไว้เป็นตัวอย่างในบันทึกคำให้การแล้ว และนอกจากผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการร่วมจ่ายเงินของสวนรุกขชาติเพแล้ว ยังเป็นกรรมการอีก ๕ หน่วยงาน ในคำสั่งเดียวกัน และรับทราบถึงคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ และทราบถึงหน้าที่ของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันว่าต้องทำหน้าที่ร่วมกันและมีหน้าที่ต้องตรวจสอบจำนวนลูกจ้างและวันเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างและจ่ายเงินตามที่มีเอกสารเบิกจ่ายตามจริงเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได้ประชุมพิจารณาและมีมติว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานถึงการทำหน้าที่ดังกล่าว โดยการติดตาม ตรวจสอบรายละเอียดการลงลายมือชื่อของลูกจ้างชั่วคราวและจ่ายเงินตามอัตราค่าจ้างและจำนวนวันที่มาทำงานจริงของสวนรุกขชาติเพ แต่อย่างใด จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบ จึงพบว่ามี การลงนามในบัญชีการทำงานของลูกจ้างมิใช่ลายมือชื่อของตนในบางวัน ทำให้จำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวมาทำงานมากกว่าจำนวนวันที่ทำงานจริง รวม ๖ เดือน เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๔๔๐ บาท พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐเกี่ยวกับการเบิกและการจ่ายเงิน เป็นการจงใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ โดยมีชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ



/และการคลัง...

และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๔ ประกอบกับ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๕ ประกอบกับ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้น ๔ เท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณารายงานการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังแล้วเห็นว่า ตามพฤติการณ์และเหตุปัจจัย ในการกระทำความผิด ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้จัดทำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ ให้ความร่วมมือ ในการพิจารณา และความเสียหายจำนวนไม่มาก จึงกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับ เงินเดือน ๑๐ เดือน คิดเป็นค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยให้หน่วยงานต้น สังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระค่าปรับเดือนละ ๖,๘๑๐ บาท จนกว่าจะชำระครบถ้วน ปรากฏ ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ วค ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

นอกจากนี้ ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและ การคลัง และผู้ถูกฟ้องคดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๕๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีร้องเรียนข้าราชการสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว รายวันเป็นเท็จ และคำสั่งที่ ๒๑๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เปลี่ยนแปลงกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว และได้รายงานผลการสอบสวนให้ กระทรวงการคลังพิจารณาว่า (๑) ประเด็นค่าเสียหาย แม้พบหลักฐานว่ามีการทำหลักฐานเท็จ และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเกินกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายจริง จำนวน ๑๙๐,๔๘๐ บาท แต่จากการตรวจสอบพบหลักฐานว่าได้มีการนำเงินที่เบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันอันเป็น เท็จไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการสวนรุกขชาติเพในการก่อสร้างห้องสุขา - ห้องอาบน้ำ ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว มีการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพักรับรอง และมีการจัดจ้าง พนักงานเพื่อออกลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพ รวมเป็นเงิน ๒๗๔,๐๐๐ บาท แสดงให้เห็นว่านายเทียนชัยมิได้เบียดบังเงินดังกล่าวที่ได้มาไว้เพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยได้นำเงิน ดังกล่าวไปปรับปรุงสวนรุกขชาติเพเนื่องจากไม่มีการจัดสรรเงินงบประมาณมาดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบ แต่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐได้รับประโยชน์จากเงินที่ไม่ได้ จ่ายเป็นค่าจ้าง ถือว่าหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนการกระทำของผู้ฟ้องคดี แม้เป็น การกระทำโดยประมาทเลินเล่อแต่ไม่ถึงกับเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า กรณีนี้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำหลักฐานเท็จและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันเกินกว่าจำนวน



/ที่ต้องจ่ายจริง...

ที่ต้องจ่ายจริง จำนวน ๑๙๐,๔๘๐ บาท จึงเป็นการกระทำให้ทางราชการเสียหายแล้ว เมื่อความเสียหายที่ทางราชการได้รับเป็นเงิน การชดเชยคืนต้องใช้คืนเป็นเงินเพียงอย่างเดียว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น แม้จะปรากฏหลักฐานว่ามีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างห้องสุขา - ห้องอาบน้ำ ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว มีการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพักรับรอง และมีการจัดจ้างพนักงานเพื่อออกลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ก็ไม่สามารถนำมาหักลบกับค่าเสียหายที่ทางราชการได้รับจากการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้ได้ ค่าเสียหายในกรณีนี้จึงต้องคิดคำนวณจากเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ จำนวน ๑๙๐,๔๘๐ บาท (๒) ประเด็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ กรณีนายเทียนชัย ในฐานะหัวหน้าสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน ๑๙๐,๔๘๐ บาท ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ตามคำสั่งที่ ๗๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการลงลายมือชื่อในบันทึกการจ่ายเงินโดยมิได้มีการตรวจสอบรายละเอียดในแบบ บก.กจ. ๓ ให้ถูกต้องครบถ้วนและไม่ได้สอบถามนายเทียนชัยเพื่อทราบข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างได้มาทำงานและได้รับเงินค่าจ้างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายต้องจ่ายเงินเกินกว่าที่ต้องจ่ายจริงเป็นเงินจำนวน ๑๙๐,๔๘๐ บาท พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดี นายบุญยืน และนายเทียนชัย รับผิดชอบเฉพาะส่วนของตนในอัตราส่วนคนละ ๑ ใน ๓ ของความเสียหายจำนวน ๑๙๐,๔๘๐ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๖๓,๔๙๓.๓๓ บาท ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากนายเทียนชัย เมื่อนำมารวมกับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีและนายบุญยืนได้ชดเชยไว้เกินจำนวนค่าเสียหายให้คืนเงินส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินแก่บุคคลทั้งสองตามสัดส่วนแห่งความรับผิดและที่ได้ชำระไว้ของแต่ละคนต่อไป ต่อมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินคืน จำนวน ๖๓,๔๙๓.๓๓ บาท ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ วค ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ และให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการจงใจหรือประมาทเลินเล่อละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงิน



/แผ่นดิน...

แผ่นดิน ที่ วก ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับ โทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๑๐ เท่า เป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยให้มี ผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นฟ้องด้วย กับคำพิพากษาดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด เป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า คำวินิจฉัยชี้ขาด ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ วก ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับ ทางปกครองชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๑๐ เดือน เป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๓๐๐ บาท ชอบด้วย กฎหมายหรือไม่

โดยที่คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจ่ายเงินตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นเหตุให้เกิดความ เสียหายแก่รัฐ ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คำพิพากษาดังกล่าวจึงถึงที่สุดสำหรับผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดี อุทธรณ์ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยชี้ขาดพิพาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย คดีจึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงินของผู้ฟ้องคดี ในการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ของสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่ใช้บังคับ ในขณะที่เกิดมูลคดีนี้ มาตรา ๔ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้... “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น... มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ยกเว้นกรณีที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ ตีว่า ส่วนราชการ



/หรือรัฐวิสาหกิจ...

หรือรัฐวิสาหกิจจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น และห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว... และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ กำหนดว่า ในระเบียบนี้... “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นของหน่วยรับตรวจ แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง... “ความเสียหายแก่รัฐ” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐไม่ว่าจะสามารถคำนวณความเสียหายนั้นเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม... ข้อ ๕ กำหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามที่กำหนดในหมวด ๒ นี้ ถือว่ากระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้ ข้อ ๙ กำหนดว่า ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีอัตราโทษปรับทางปกครอง ๔ ขั้นดังต่อไปนี้... (๔) โทษขั้นที่ ๔ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน ข้อ ๒๔ กำหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ต้องรับโทษปรับทางปกครองขั้นที่ ๓ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จ่ายเงิน จ่ายเงินนั้นโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ หรือทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ ต้องรับโทษปรับทางปกครองขั้นที่ ๓ และข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ถ้าการกระทำความผิดตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕... เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษปรับทางปกครองขั้นที่ ๔

เมื่อพิจารณาจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้างต้น จะเห็นได้ว่ากรณีที่จะถือเป็นความผิดตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว นั้น กฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในทั้งสองฐานความผิดไว้ ๖ ประการ กล่าวคือ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ว่าเป็นความผิด คือ ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๒๗ ประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ และประการที่หก ผู้กระทำได้กระทำโดยมีเจตนามิชอบ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การกระทำที่จะเป็นความผิดตามข้อ ๒๔ นั้น



/จะต้องกระทำ...

จะต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษที่กระทำโดยมิชอบ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่านุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ จำนวน ๖ หน่วยงาน โดยในส่วนที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้ ๑. ผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ ประธานกรรมการ ๒. นายบุญยืน ชื่นชมกลิ่น เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ กรรมการ และ ๓. นายเทียนชัย จันทรแปลง เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ กรรมการและเลขานุการ โดยนายเทียนชัยได้เป็นผู้จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอันเป็นเท็จและนำบันทึกการจ่ายเงินซึ่งพิมพ์ข้อความไว้แล้วมาให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อ ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน สวนรุกขชาติเพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ โดยไม่ได้ร่วมจ่ายเงินและไม่ได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่รับรองถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่นำมาจ่ายให้ลูกจ้างหรือไม่ เป็นเหตุให้ทางราชการต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๓,๔๔๐ บาท แต่นายเทียนชัยได้นำเงินที่เบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวรายวันอันเป็นเท็จทั้งหมดไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการสวนรุกขชาติเพ ในการก่อสร้างห้องสุขา - ห้องอาบน้ำ ไว้บริการนักท่องเที่ยว และจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพักรับรอง และจัดจ้างพนักงานเพื่อออกลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพ เห็นว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นส่วนราชการจะจ่ายเงินหรือก่องหนผู้กักกันได้แต่เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยการจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามแผนงานหรือรายการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น จะนำเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างจากแผนงานหรือรายการที่ได้อนุมัติไว้ไม่ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันของสวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง จึงมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน สวนรุกขชาติเพ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ จำนวน ๖ เดือน โดยไม่ได้ร่วมจ่ายเงินและไม่ได้ตรวจสอบว่า จำนวนเงินที่รับรองถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่นำมาจ่ายให้ลูกจ้างหรือไม่ เป็นเหตุให้นายเทียนชัยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันมากกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างทำงานจริง ดังนี้ (๑) เดือนมกราคม มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง ๑๒๙ วัน คิดเป็นเงิน ๒๐,๘๖๐ บาท (๒) เดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง



/๑๒๘.๕ วัน...

๑๒๘.๕ วัน คิดเป็นเงิน ๒๐,๗๔๐ บาท (๓) เดือนมีนาคม มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง ๑๓๔.๕ วัน คิดเป็นเงิน ๒๑,๖๘๐ บาท (๔) เดือนเมษายน มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง ๑๓๔ วัน คิดเป็นเงิน ๒๑,๖๔๐ บาท (๕) เดือนพฤษภาคม มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง ๑๕๕.๕ วัน คิดเป็นเงิน ๒๕,๑๐๐ บาท และ (๖) เดือนมิถุนายน มีจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาทำงานสูงเกินจริง ๑๔๕ วัน คิดเป็นเงิน ๒๓,๔๒๐ บาท มีผลทำให้หน่วยงานของรัฐต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินไปกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาปฏิบัติงานจริง ย่อมทำให้งานของทางราชการหรือบริการสาธารณะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามคำสั่งสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป้อนุรักษ์ที่ ๒ ที่ ๗๗/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ อันเป็นการกระทำ ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามนัยข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ส่วนการที่นายเทียนชัยได้นำเงินทั้งหมดที่ได้ไปจากการจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการสวนรุกขชาติเพิจังหวัดระยอง ในการก่อสร้างห้องสุขา – ห้องอาบน้ำ ไว้บริการนักท่องเที่ยว และจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับบ้านพักรับรอง และจัดจ้างพนักงานเพื่อออกลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่สวนรุกขชาติเพิจนั้น เมื่อระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้บัญญัติบทนิยามคำว่า “ความเสียหายแก่รัฐ” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไม่ว่าจะสามารถคำนวณความเสียหายนั้นเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ความเสียหายเช่นว่านี้ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ในเวลาต่อมา ได้มีการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายนั้นแล้ว เพราะความเสียหายเช่นว่านี้ อาจเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่งานราชการหรือการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ก็ตาม ในประการสำคัญ การลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่ใช่กรณีที่จะต้องพิจารณาว่าโทษที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเหมาะสมกับความเสียหายที่ทางราชการได้รับหรือไม่ เพียงใด แต่จะต้องพิจารณาว่าโทษปรับทางปกครองดังกล่าวเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีความผิดตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังกล่าวข้างต้น ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ซึ่งมีโทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน ตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้จัดทำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน



/อันเป็นเท็จ...

อันเป็นเท็จ ได้ให้ความร่วมมือในการพิจารณา และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนไม่มาก จึงกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๑๐ เดือน เงินเดือนที่ได้รับขณะกระทำความผิด เดือนละ ๑๖,๓๓๐ บาท คิดเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๑๖๓,๓๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดโทษปรับสอดคล้อง กับโทษปรับทางปกครองตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบดังกล่าว และเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ วค ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัย ทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ วค ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ เท่ากับ เงินเดือน ๑๐ เท่า เป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๓๐๐ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่คำวินิจฉัย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



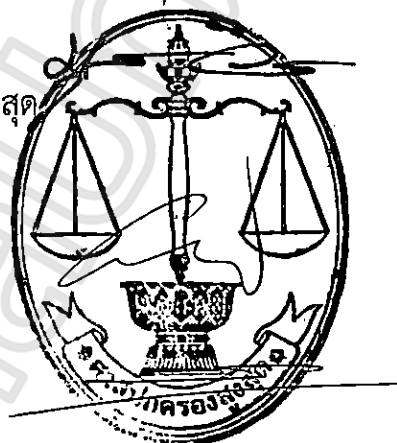
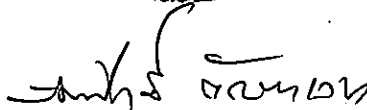
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายอนุสรณ์ อีระภักทรานันท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางนฤมล ธรรมครองอาตม์

